

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 275/2533

นายสมควร หอทอง

โจทก์

บริษัทกาญจนบุรี เอ็ดจ์โพลเรชั่น แอนด์

โมนิง (เค็มโก) จำกัด

จำเลย

นายमाणพ ขวัญพรหม ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 31

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ประเด็นแรกเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าที่จำเลยวางกฎระเบียบของบริษัทว่าหากลูกจ้างหยุดงานเกิน 2 วันเป็นการผิดระเบียบนั้น การวางกฎระเบียบดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 6,120 บาท และจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 21,600 บาทให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ประเด็นข้อพิพาทมีว่า โจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาทในบริเวณที่ทำงานและที่พักอาศัยของบริษัทจำเลยหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า บริษัทจำเลยวางระเบียบข้อบังคับว่า หากลูกจ้างหยุดงานเกิน 2 วัน เป็นการผิดระเบียบการวางระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย นั้น อุทธรณ์ดังกล่าวแม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ประเด็นข้อพิพาทมีว่า โจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาทในบริเวณที่ทำงานและที่พักอาศัยของบริษัทจำเลยหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า บริษัทจำเลยวางระเบียบข้อบังคับว่า หากลูกจ้างหยุดงานเกิน 2 วัน เป็นการผิดระเบียบการวางระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย นั้น อุทธรณ์ดังกล่าวแม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-เคียง บุญเพิ่ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>